

2023. 11. 24.
경쟁법학회 공동학술대회:
플랫폼과 경쟁법의 대응

플랫폼의 상대적 지배력

Platform's Relative Dominance

이상윤

한국공정거래조정원 연구위원

- 이번 발표문은 발표자의 박사학위 논문인 Sangyun Lee, 'Incorporating Abuse of Economic Dependence into Competition Law' (PhD thesis, Korea University 2023) <<https://ssrn.com/abstract=4503063>> (이하 "AED (2023)")의 내용과 플랫폼에 관한 기존 연구들의 내용(ssrn.com/author=2725648)을 참고하여 작성되었습니다. 발표 준비 과정에서 유익한 코멘트를 해주신 김혁용 박사님과, 처음 수직적 경쟁 관련하여 아이디어를 주신 배상원 박사님께 감사드립니다.

요약 및 결론

- 최근 경쟁법이 플랫폼 관련 문제들에 제대로 대응하지 못하고 있던 이유에서 사전 규제를 포함한 다양한 대안들이 제시
 - 이런 주장의 기저에는, 기존의 SMP (substantial market power) 개념이 플랫폼의 힘(power)을 효과적으로 포섭하는 데 한계가 있다는 시각이 존재. 즉, 비시장지배적 지위에 있는 플랫폼 사업자도 남용을 할 수 있고, 한번 형성된 지배력은 해소하기 어렵다는 인식
- 그렇다면 기존의 SMP는 어떤 점에서 한계가 있는가? 이 연구는 SMP의 한계 및 보완할 점들을 크게 세 가지로 정리:
 - (1) SMP는 힘(power)을 객관적 역량으로만 인식(power-to) → 힘의 관계성, 상대성(power-over)에 기초한 개념도 필요
 - (2) SMP는 경쟁을 수평적 차원으로만 이해 → 수직적 경쟁 압력 감소가 힘의 형성 강화에 기여할 수 있다는 점도 인정할 필요
 - (3) SMP는 경쟁제한(anti-competitiveness)에 대한 이해가 선형적 → 시스템적, 순환적 사고가 반영될 필요→ (1) power-over + (2) vertical competition + (3) circular understanding = “Relative Market Power” 상대적 지배력 (RMP)
- 플랫폼의 힘은 SMP 그리고/또는 RMP – 한국을 포함한 많은 나라들의 경쟁법에는 이 힘의 포섭 방법이 이미 존재
 - 유럽의 경제적 의존(economic dependence), 한국과 일본의 거래상 지위(superior bargaining position) 등등...
- 이미 대응 수단이 경쟁법에 있다면, 이를 활용해서 경험을 축적하고, 이 경험에 기초해서 규제로 나가는 것이 바람직
 - 특히 한국의 관건은, 외국의 사례(특히 유럽의 규제)를 수용하는 것보다, 한국 제도의 장점을 인식하고 발전시켜서 한국의 제도와 집행 사례를 어떻게 세계 주류 경쟁법계에서 받아들일 수 있는 경험으로 발전시켜 나갈지 여부라고 생각

* 생각해볼 문제: “거래상 지위”가 어떻게 구조적 힘(RMP)을 파악하는 데에만 초점을 맞출 수 있도록 할 것인지, 거래상 지위 “남용”의 배타적 성격은 어떻게 포섭할 것인지 등... (e.g., exploitative theory of harm)

배경

 DMA에 따라 6개 사업자를 “Gatekeeper”로 지정 (2023. 9)

- 알파벳(구글), 아마존, 애플, 바이트댄스(틱톡), 메타, 마이크로소프트

 §19a GWB에 따라 4개 사업자를 “PSCAM”으로 지정*

- 구글, 아마존, 애플, 메타 (아직 마이크로소프트는 심사 중)**
- 한편 §20 GWB의 “Relative or Superior Market Power” 개념도 활용

* PSCAM: “paramount significance for competition across markets”

** 현황(2023. 10월 기준): <https://shorturl.at/juEJ1>

 DMCC Bill*에 “strategic market status” (in respect of the digital activity) 사업자 지정 제도 도입 예정

* DMCC Bill: Digital Markets, Competition and Consumers Bill

 TFDPA에 따라, 6개 사업자를 “specified digital platform providers”로 지정

- 아마존, 라쿠텐, 야후JP, 애플, 구글, 메타*

* 일본은 결정기준이 사업자가 아닌 서비스지만 편의상 사업자를 기준으로 하였음

 공정거래위원회, 연내 플랫폼 규제법안 발표 예정: 사전 규제? 적용범위 한정? 전 사업자 적용? 미정...



'EU식 온플법'보다는 '공정거래법'과 유사한 '독일법' 유리'

등록 2023-10-30 오전 5:00:00
수정 2023-10-30 오전 5:00:00



강신우 기자

연말께 '한기정표 온플법' 발표
유럽연합 또는 독일식 놓고 고심
'당연위법' 포함땐 과잉규제 논란
"韓시장 특성에 맞는 법 마련해야"

... 29일 관가와 정치권에 따르면 공정위는 유럽연합(EU)에서 제정한 디지털시장법(DMA)과 독일의 경쟁제한방지법(GWB), 두 법안을 놓고 선택의 기로에 섰다. 이는 앞서 플랫폼TF에서도 한 차례 논의된 것으로 TF내에선 독일식 법안에 다소 무게가 실린 것으로 전해졌다. 공정위 관계자는 "연내 온라인 플랫폼 독과점 남용행위 방지를 위한 구체적인 규율방향을 발표할 예정"이라며 "다만 아직 법률안 제·개정이나 규제 수위 등을 구체적으로 확정하지 않은 상태"라고 했다. ...

... 이항 고려대 법학전문대학원 교수는 "유럽연합식 법안인 DMA를 본뜬다면 특별법, 독일식을 참고하면 공정거래법 개정이 될 것인데 유럽연합식은 당연위법 성격이 짙어서 시장의 효율성이나 정당사유를 인정하지 않는 반면, 독일식은 피심인의 항변을 어느 정도 인정할 가능성이 있다는 것이 두 법안의 큰 차이"라며 "DMA 방식의 규제를 채택한다면 토종 기업의 혁신저해라는 지적과 과잉규제 논란이 계속될 것으로 보인다"고 했다. ...

[국감2023] 온라인 플랫폼 자율규제 '불충분' 지적 반복...“지켜보고 규제 검토”

디지털데일리 | 발행일 2023-10-16 18:10:11

이나연 기자



16일 서울 여의도 국회 본청에서 열린 공정거래위원회 대상 국정감사에 한기정 공정 위원장이 참석해 있다

문제제기

- 현재 플랫폼 규제 움직임 속에는 기존 경쟁법의 SMP (substantial market power)를 우회하려는 시도들이 발견
 - 이러한 시도들에는 기존 SMP가 플랫폼의 힘(power)을 효과적으로 포섭하는 데 한계가 있다는 시각이 전제
 - * 물론, 사전 규제 움직임에는 제재의 신속성 또는 효과성 차원 등에서의 문제의식도 존재하지만, 이번 발표에서는 논외로...
- 그렇다면 (힘의 문제에 초점을 맞출 때) 아래 질문들이 제기될 수 있음
 - 플랫폼 사업자의 힘은 무엇이 다른 것인지?
 - SMP가 포섭하지 못하는 부분들은 무엇인지?
 - SMP가 어떤 점에서 보완이 되면 좋을지?
 - SMP의 보완이 현 제도에서 잘 안되고 있는지?
- 한국처럼 플랫폼 경쟁 정책을 설계 중에 있는 나라들은 새로운 규제 여부를 결정하기 앞서, 위 같은 내용들을 숙고해볼 필요가 있음



발표 순서

플랫폼 사업자의 힘(power)의 특성

전통적 시장지배력(SMP) 개념의 한계

기존 시장지배력(SMP) 개념의 한계 보완

한국 사례: 딜리버리 히어로(요기요) 사건

요약 및 결론

플랫폼 사업자의 힘(Power)의 특성(1)

- 온라인 플랫폼 사업자들의 특징

- 시장의 무정형성 및 역동성을 바탕으로 시장을 창출하고 재구성하는 능력; 다면적 시장(multi-sided markets)에서 중개적 역할; 강력한 네트워크 효과(network effects)를 향유; 정보통신 기술을 활용하여 범위와 규모의 경제 향유; 디지털 밸류 체인에서의 주도적 역할; 막대한 데이터 활용 능력 등등

Online platforms cover presently a wide-ranging set of activities including online advertising platforms, marketplaces, search engines, social media and creative content outlets, application distribution platforms, communications services, payment systems, and platforms for the collaborative economy. They share some important and specific characteristics, in particular:

- they have the ability to create and shape new markets, to challenge traditional ones, and to organise new forms of participation or conducting business based on collecting, processing, and editing large amounts of data;
- they operate in multi-sided markets but with varying degrees of control over direct interactions between groups of users;
- they benefit from network effects;
- they rely on information and communications technologies to reach their users, instantly and effortlessly, benefitting from economies of scale and scope; and
- they play a key role in digital value creation, notably by capturing significant value (including through data accumulation), facilitating new business ventures, and creating new strategic dependencies.

SWD(2020) 363 final, para 14

플랫폼 사업자의 힘(Power)의 특성(2)

- 온라인 플랫폼 사업자들의 힘(power)의 특성
 - 일정한 공간이나 영역에서 존재하기보다는, 다양한 맥락에서 여러 관계가 교차하는 지점에서 존재
 - 시장에서의 객관적 역량보다는, 플랫폼을 매개로 이뤄지는 많은 관계들에 대한 영향력이 힘의 원천
 - 변수들(독립변수와 종속변수)의 단선적 인과관계보다는, 시스템 구성요소들 간 순환적 인과관계에 주목할 때 더 잘 드러남
 - (특히 기존의 SMP 관점에서 보면) 특정 지점(tipping point)을 지나면서 빠른 속도로 공고화되고 고착화되는 모습

경쟁병목(competitive bottleneck)

- 중개 서비스 모델 플랫폼의 경우 (온라인이든 오프라인이든 상관없이) 플랫폼 사업자들은 주로 한 곳만 이용하는(single-home) 소비자를 확보하기 위하여 극심하게 경쟁하지만, 물품을 제공하는 사업자들에게 대해서는 이들을 유인하기 위해 따로 경쟁하지 않는 현상
- 플랫폼들이 공급 측면에서 경쟁할 필요가 없는 이유는, 하나의 플랫폼만 이용해도 되는 소비자와 달리 사업자들은 최대한 많은 소비자들에게 자신의 상품을 노출시키기 위하여 유력한 플랫폼들은 전부 이용해야 하기 때문(multi-homing)
- 이와 같은 경쟁 병목 상황에서 플랫폼들은 (반드시 시장지배적 지위에 있지 않더라도) 소비자 유치를 위해 극심하게 경쟁한 결과 부담하게 된 비용을 오히려 플랫폼을 이용하는 공급업체들에게 전가할 수 있게 됨. 이러한 현상은 온라인의 경우 더욱 강하게 나타남*

* Mark Armstrong, 'Competition in Two-Sided Markets' 37(3) The RAND Journal of Economics 668 (2006), p.678 and p. 684; European Commission, 'Staff Working Document, Impact Assessment, Annexes, Accompanying the document, Proposal for a Regulation on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services' (2018) SWD(2018) 138 final, part 1/2, p.25; 이상윤, '유럽연합의 플랫폼 규제 동향 - 'Digital Services Act' 와 'New Competition Tool'', 외법논집 제44권 제3호(2020.8), 306면.

전통적 시장지배력(SMP) 개념의 한계(1)*

* AED (2023), pp.22-27, 31-36

- Dominance/Monopoly => SMP: 가격·수량·품질 등을 일정 기간 경쟁수준 이상(이하)으로 결정·유지할 수 있는 힘
 - 이는 힘(power)의 한 측면, 즉, ‘의도한 결과를 만들어내는 객관적 역량(capacity)’이라는 측면(power-to)은 잘 포섭하지만, 다른 측면, 즉, ‘다른 행위자들 또는 그들의 행동에 대한 영향(influence) 또는 통제’라는 측면(power-over)은 잘 포섭X
- 힘(Power)*에 대한 서로 다른 시각이 함께 반영될 필요 * “권력”으로도 번역

Power-to (~을 할 수 있는 힘, 역량)

Peter Morris (2002): ‘power is a dispositional concept and refers to the capacity to effect (i.e., accomplish) outcomes, rather than ability to affect other people (i.e., alter their conduct).’

Power-over (~에 대한 힘, 영향력)

Robert A. Dahl (1957): ‘A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do.’

Steven Lukes (1974; 2005): ‘A exercises power over B when A affects B in a manner contrary to B’s interests.’

Michel Foucault (1983): ‘power as such does not exist ... if we speak of the structures or the mechanisms of power, it is only insofar as we suppose that certain persons exercise power over others’

Richard M. Emerson (1962): to say that X has power is vacant, unless we specify “over whom”; “the power of A over B is equal to, and based upon, the dependence of B upon A.”





Structural Power ≠ Situational Power*

* AED (2023), pp.35-36

- 힘의 관계적 측면을 경쟁법 분석에 포함시킨다는 것 ≠ 계약상 협상력 우위를 문제 범위에 포함시킨다는 것
구분 필요!
- 구조적인(structural) 반경쟁적 힘의 관계적 측면 ≠ 계약 관계에 내재한 상황적인(situational) 힘
 - 오직 전자만이 경쟁법의 문제; 후자는 일반적으로 계약법상의 문제
 - 객관적 역량으로서 힘(power-to)이 상당한 수준에 이르러서야 문제적 힘이 되는 것처럼(“substantial market power”) 관계적 영향력으로서 힘(power-over)도 구조적이고 상당한 수준에 도달해야 (경쟁법의) 문제가 된다고 보아야...

Trebilcock (1997)

- Michael J. Trebilcock에 따르면, 문제적 힘(그의 표현으로는 “monopoly”)은 개념상 상황적 힘(“situational monopoly”)과 구조적 힘(“structural monopoly”)로 구분되고, 이러한 구분은 오직 후자만이 반독점법(“antitrust”)의 대상이 된다는 점에서 중요
- 그는 상황적 힘과 구분되는 구조적 힘을 다음과 같이 설명: power that is “non-transitory, obtain[ed] against all parties in the relevant market, and is exogenous to and precedes the particular circumstances of the interaction between parties to a given exchange”. 그에 따르면 구조적 힘은 “broader welfare effects as contractual externalities”로 이어지고 “allocative and distributive implications”을 갖고 있음
- 비록 그의 설명은 “Monopoly” 개념을 중심으로 하고 있으나, 그의 구조적 힘과 상황적 힘의 구분은 “power-over”로서의 힘의 개념을 세분화하는 데도 그대로 적용될 수 있음(다만, 힘의 외생적 측면(exogenous)과 관계 선행적 측면(precedes...)에 대한 설명은 “power-to”로서의 힘 개념에만 한정되고, 관계를 전제로 형성되는(premised on) 관계 내생적(endogenous)인 “power-over”로서의 힘에는 적용되지 않을 것)

전통적 시장지배력(SMP) 개념의 한계(2)*

* AED (2023), pp.36-43

- 기존 SMP는 수평적 경쟁(horizontal competition) 개념을 전제
 - 경쟁을 수평적 작용으로 이해하면서, 수평 경쟁의 감소로 반경쟁적 힘(anticompetitive power)이 강화 형성되는 상황을 경계
Timothy Muris: “Market power, of course, exists only at the horizontal level.”
Justice Stevens: “All anticompetitive effects are by definition horizontal effects.”
 - BUT 수평적 이해만으로는 경쟁의 수직적 측면과 그러한 경쟁 압력의 감소에 대응하기 어려움
- 수직적 경쟁(vertical competition)
 - 한 사업자와 수직적 관계에 있는 다른 사업자들도 경쟁 압력을 행사할 수 있으며, 이러한 경쟁 압력 감소 역시 해당 사업자의 반경쟁적인 힘(anticompetitive power)을 형성, 강화하는 데 기여한다는 점이 고려에 반영될 필요

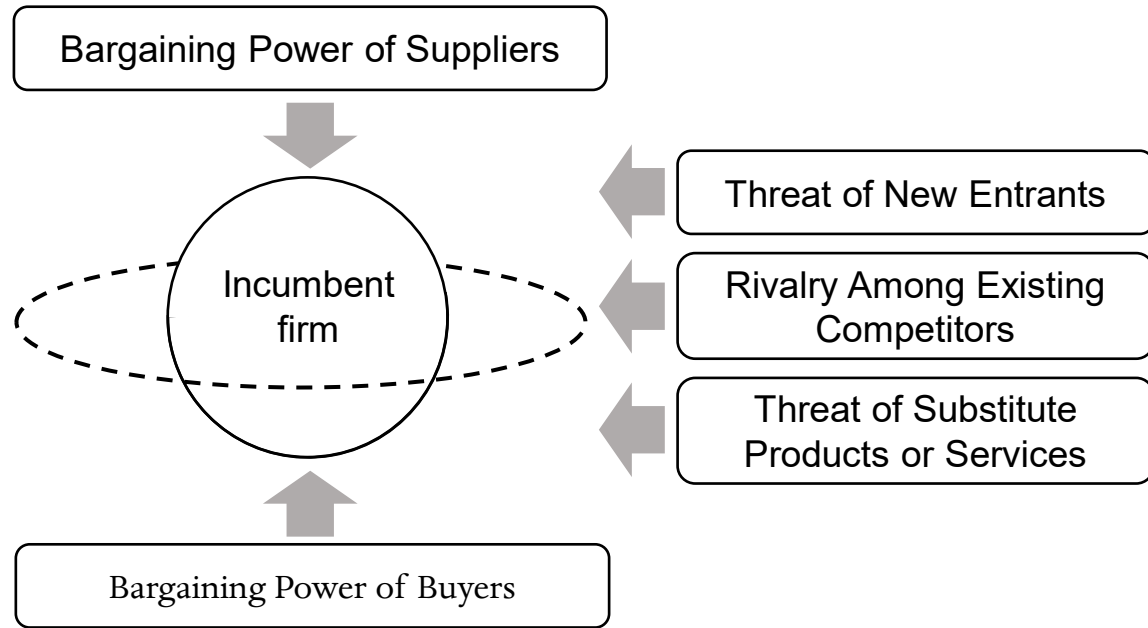


Steiner (1991; 2008): ‘Firms are deemed as competitors **when they capture a share of surplus value at each other’s expense or take sales or margins from each other.**’

Muthoo (2000): A bargaining situation is defined as a situation in which “two or more players have a common interest to co-operate, but have conflicting interests over exactly how to co-operate”.

Porter (2008): Five Competitive Forces (다음 장)

M.E. Porter's Five Competitive Forces**



** Michael E. Porter, 'The Five Competitive Forces That Shape Strategy' (January 2008) 86(1) Harvard Business Review 78, p.80의 그림을 연구의 취지에 맞게 재구성

수직적 경쟁 개념의 적용: 애플***

- 애플(Apple Inc.)의 제품들은 여러 소매점을 통해 유통되지만, 소비자 관점에서 이들은 완전히 동질적. 소비자들은 상점들을 쉽게 전환할 수 있으며, 이는 소매업체들 간의 수평적인 브랜드 간 경쟁(horizontal intra-brand competition between retailers)을 강화
- 만약 애플과 소매업체들의 관계가 상호 의존적(mutually dependent)이라면, 이들의 관계는 보완적(complementary)이라고 볼 수 있고, 양 당사자 모두 위 애플 제품의 공급망으로부터 이득을 얻게 됨. 하지만 어느 한 쪽이 다른 당사자에 대하여(over the other(s)) 크게 불균형한 협상력을 갖게 되면, 위와 같은 호혜적 관계는 지속되기 어려움
- 예컨대, 애플 브랜드에 대한 소비자들의 강력한 선호(strong attachment)는 소매업체들의 상방 협상력(upstream bargaining power)를 감소시키고 애플과의 협상에서 이들의 대체 탄력성(substitution elasticity)을 낮추어, 결국 소매업체들의 마진을 대가로 애플의 마진이 상승하게 되는 결과로 이어지게 됨

*** Robert L. Steiner, 'How Interactions Between Vertical And Horizontal Competition Determine Welfare Outcomes in Consumer Goods Industries' (2018) The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy Working Paper CCLP (L) 31, 4면의 설명을 애플에 적용하여 재구성

전통적 시장지배력(SMP) 개념의 한계(3)*

* AED (2023), pp.48-51

- 기존 SMP는 경쟁제한성(competitive harm)을 선형적으로 이해



Figure 1: Linear Understanding of Competitive Harm

- 하지만, 경쟁제한성에 대한 시스템적, 순환적(circular) 이해도 가능

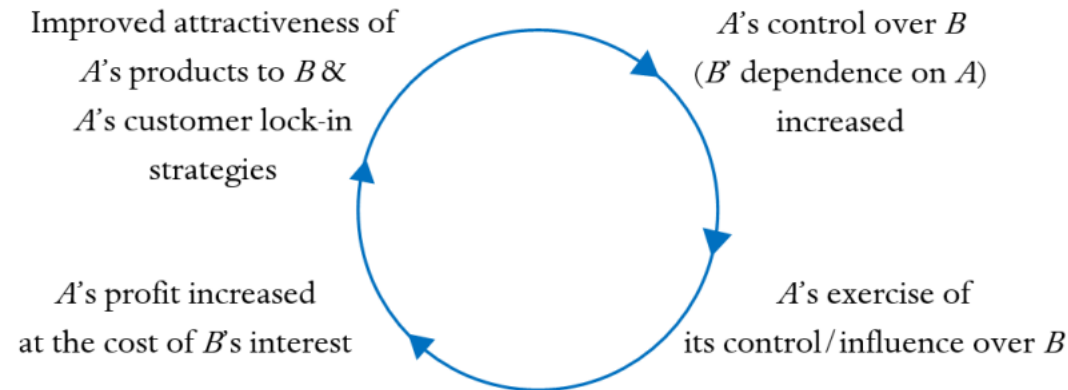
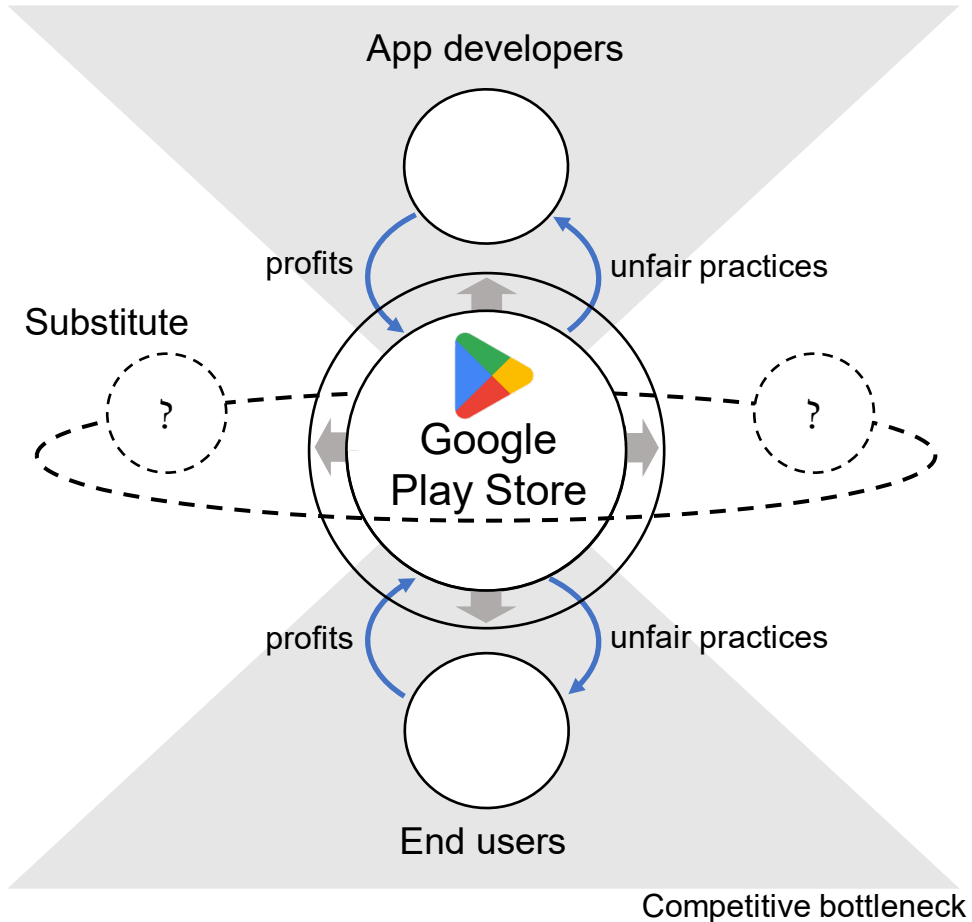


Figure 2: Circular Understanding of Competitive Harm

적용: 구글 플레이 스토어*

* AED (2023), pp.52-58



- 대체성(substitutability) 관점에서 보았을 때, 구글은 Monopoly? Dominance? SMP holder? 판단의 어려움...

e.g., Epic Games v. Apple

- 하지만 관계적 관점에서, 구글은 분명 어떤 문제적 힘을 보유

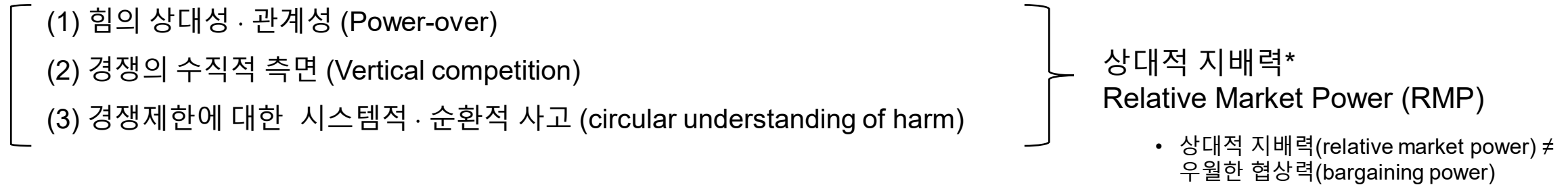
1st 이용자들(앱 개발자들과 최종 이용자들)의 구글 플레이 스토어에 대한 의존도가 증가하면서, 구글은 이용자들에 대한 더 큰 영향력(influence over)을 획득

- 개인들의 소비 경로 의존성(consumption path dependence) →
- 반복되는 소비 패턴에 고착(locked in) →
- 앱 개발자들 역시 주요 유통채널에 점점 더 의존('competitive bottleneck') →

2nd 구글의 지위는 시간이 지날수록 강화 피드백 루프(reinforcing feedback loop) 속에서 점점 더 공고화

- 구글은 의존적 위치에 있는 상대방들의 비용으로(특히 앱 개발자들) 자신의 이익을 극대화 →
- 의존적 위치의 상대방들은 불균형한 거래조건을 수용 →
- 구글은 해당 벨류 체인에서 점점 더 많은 몫의 이익(요금, 데이터, 계약상 의무 어떤 형태로든...)을 수취 →
- 이를 이용해 구글의 비즈니스 모델은 점점 더 강력해지고, 정교화되고, 개선 ----->

기존 시장지배력(SMP) 개념의 한계 보완(1)



(특정 사업자 지정과 사전적 행위 의무 부과를 통한 신속한 사건 처리의 측면은 별론으로 하면)

- 플랫폼의 문제적 힘(anticompetitive power)을 개념화하면서 SMP로 포섭하지 못하고 남는 부분*은 RMP로 포섭 가능
 - 즉, “SMP and/or RMP” 개념은 EU’s Gatekeeper, DE’s PSCAM, UK’s SMS 등 다양한 대안적 개념들을 대부분 포섭할 수 있다는 것
- * 예컨대 플랫폼의 이용자들에 대한 영향력; 플랫폼과 수직적으로 연결된 이용업체들 간 경쟁적 관계; 플랫폼의 시스템적 경쟁제한...
- 상대적 지배력(RMP)을 법으로 규율하는 방안들
 1. 경쟁법의 기존 단독행위 규율(abuse of dominance; monopolization) 활용 → 관련 시장을 매우 좁게 획정
 - ✓ 2. 경쟁법의 기존 규율에 더해 추가적인 제재 수단 활용 → 1) 경쟁법 내 지배 남용 –확장→ 경쟁법 내 의존성 남용 규정;
2) 경쟁법 내 지배남용 + 불공정성 법 내 의존성(or 거래상 지위) 남용 규정
 - 1)번 사례: 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 포르투갈, 스위스 ...
 - 2)번 사례: 일본, 한국, 루마니아, 스페인 (그리고 호주 Sec. 22, CCA?, 이탈리아 Art.9, Subcontracting Law?, 미국 Sec. 5, FTC Act?)
 3. 전통적인 경쟁법의 규율 범위 밖에서 규제(적) 수단 추가 도입: “Gatekeeper” in DMA; PSCAM in GWB; UK’s SMS ...

기존 시장지배력(SMP) 개념의 한계 보완(2)

- 왜 2번(“기존 규율에 더해 추가적 단독행위 제재 수단 활용”)이 적합한가?
 - 1번 → 좁은 시장획정은 작위적, 재량 남용 위험, 법원에서도 수용X, 기존 집행례와도 부합X
 - 3번 → 긍정 오류(false commission)와 부정 오류(false omission) 중 어떤 종류의 오류 발생을 더 경계해야 하는가?

잘못된 규제 선택에 따른 비용(폐해)가 상대적으로 적은 유럽에서의 상황(특히 플랫폼 시장)을 고려하면
(원론적으로) 유럽의 강력한 규제적 대안(DMA 등)을 다른 나라에도 그대로 적용하는 것은 위험

Misc. 물론 판단 오류에 따른 객관적 비용 측정이 불가능한 상황에서,

해당 사회가 어떤 종류의 오류 발생을 (심리적으로) 더 기피하는지도 중요...

<생각해볼 질문> 한국 사회는 왜 일반적으로 부정 오류에 더 민감한가...?

- 2번 → 만약,
 - (1) 경쟁법에 기존 SMP 규율에 더해 RMP를 포섭할 수 있는 규율이 있고,
 - (2) 사회가 부정 오류 발생을 좀 더 참아낼 수 있는 상황이라면,일단은, 기존 제도를 활용해 사후적인 제재로서 접근하며
경험을 축적해가는 것이 바람직할 것으로 생각...
So, 한국도 당분간 새로운 규제 도입보다는 집행 경험 축적이 바람직...



AED/ASBP 규율 현황

* AED (2023), p.78 et seq.

Prohibiting AED/ASBP by Competition Law

- Significant relative power
- Use of the power (causality)
- Structural market impacts

Within the Dominance Framework

Mode 1

Dependency
within Dominance

Abuse of
Dominance



Expansion

Abuse of
Dominance

Abuse of
Economic
Dependence



Outside the Dominance Framework

Mode 2

Dependency
alongside Dominance

Mode 3

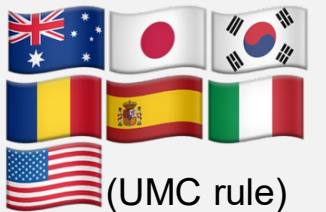
Dependency
outside Dominance

Abuse of
Dominance

+

Unfair Conduct

Abuse of
Economic
Dependence

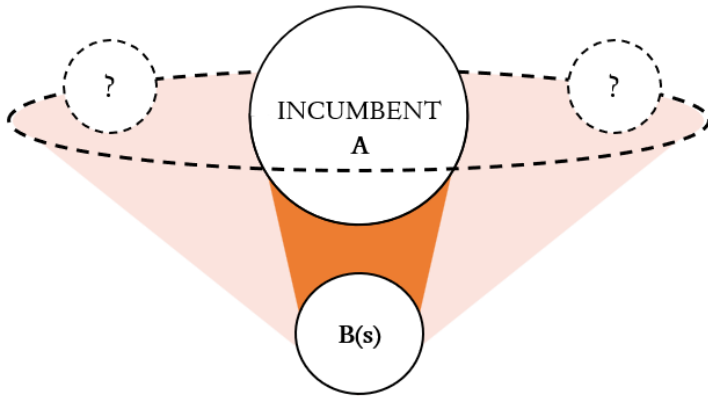


(UMC rule)

기존 시장지배력(SMP) 개념의 한계 보완(3)*

* AED (2023), pp.153-158

- 2번 거래상 지위(SBP) 또는 경제적 의존(AED) 남용 금지 방식을 선택할 때, RMP 판단을 위한 구체적인 방법
 - SBP/AED를 포섭하기 위한 다양한 고려 요소들:
 - 경쟁 병목과 같은 시장 구조, 상품/서비스의 특성 (부패, 희소성, 건강과 직결 등), 문제 사업자가 지닌 기술, 노하우, 인프라의 중요성 또는 필수성, 문제 사업자의 브랜드 파워 또는 평판, 고객들의 행동 패턴(브랜드 충성도, 전환, 소비 경로 의존성 등, 전체적 사업능력 격차...
 - 다양한 요소들은 크게 거래 외적 요소들(alternatives)와 거래 내적 요소들(dependency; importance)로 구분 가능**



- (a) the relative market power of the other enterprise;
- (b) an important share of the other company in its turnover, while also taking into account that the more important this share, the greater the risk of dependence;
- (c) the technology or know-how owned by the other enterprise;
- (d) the high profile of a brand, scarcity of the product, the perishable nature of the product or still loyal purchasing behavior of consumers;
- (e) the company's access to resources or to essential infrastructure;
- (f) the fear of serious economic disadvantage, of reprisals or of the termination of a contractual relationship;
- (g) the regular grant to a company of special conditions, such as discounts (rebates), that are not granted to other companies in similar cases;
- (h) its deliberate choice or, on the contrary, its mandatory choice to place itself in a position of economic dependence.

- 다만, 어떤 요소를 고려하든, 경쟁법의 공적 집행 프레임워크를 활용하는 한,
 -  WETSVOORSTEL/PROPOSITION (12 février 2019)
- 상황적 의존성(situational and transitory contractual dependency)이 아닌 구조적 의존성(structural dependency)을 찾는 데 집중해야
 - E.g., 프랑스 애플 사건에서, 애플은 전자 제품 대량 소매 부문에서 24.7-28% 점유; 한국 딜리버리히어로 사건에서, 요기요는 배달앱 부문 20-30% 점유

** See, e.g., Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 2004, 02-14.529 and Bundesgerichtshof Beschluss vom Jan 23, 2018, EDEKA v Bundeskartellamt, KVR 3/17, DE:BGH:2018:230118BKVR3.17.0, paras 40-51; Masako Wakui and Thomas K. Cheng, 'Regulating Abuse of Superior Bargaining Position under the Japanese Competition Law: an Anomaly or a Necessity' (2015) 3(2) Journal of Antitrust Enforcement 302, pp.305-306.

한국 사례: 딜리버리 히어로(요기요) 사건(1)

공정거래위원회 2020. 8. 24.자 의결2020-251 [(유)딜리버리히어로코리아의 거래상지위남용행위에 대한 건]

- “거래상 지위” 개념을 이용해 상대적 지배력(RMP)을 효과적으로 규명하고 법 위반 결정을 한 사례*
거래상 지위 남용 규정을 단독으로 적용한 첫 플랫폼 사건이라는 점에서도 의미
 - * 단, 지위 판단과는 별개로, MFNs의 위법성을 불공정성(경영간섭)으로 본 것이 적절했는지는 의문(이번 발표에서는 논외로 함)
- 사실관계 피심인: 딜리버리 히어로** – 음식 배달 서비스 제공 사업자; 요기요 앱 운영; 소비자와 음식점 연결
 - ** 현재 ‘위대한상상’
 - 경쟁자: 우아한 형제들(배달의 민족); 배달통 (배달통 – 딜리버리 히어로의 자회사)

당시 사업자들의 매출액 순위

	2015	2016	2017
 배달의 민족	55.0%	61.6%	64.5%
 요기요	26.3%	26.5%	26.7%
 배달통	18.7%	11.9%	8.8%

* 출처: 공정거래위원회 보도자료, '다른 앱에서 더 싸게 못팔도록 ... 최저가 보장제 강요한 배달앱 요기요 제재' (2020. 6. 2)

딜리버리 히어로(요기요) 사건(2)



- 각 배달앱에 고착된 일반소비자에게 접근하기 위해
음식점들은 복수의 앱을 사용 (¶20)
- 배달음식점 매출에서 배달앱은 매우 중요 (¶¶20-23)

딜리버리 히어로(요기요) 사건(3)

- “거래상 지위”

계속적 거래관계(continued relationship) (¶46)

- 요기요를 이용하는 일반소비자가 급격히 증가; 이 중 상당수가 요기요만을 이용하는 상황에서 배달음식점들로서는 피심인과의 계속적인 거래관계를 유지할 필요; 실제로 피심인과의 거래를 개시한 배달음식점들은 대부분 피심인과 거래단절 없이 거래관계를 유지.

상당한 거래의존도(significant dependency; importance) (¶47)

- 배달앱에 노출시켜 자신의 음식점을 광고하는 효과; 요기요는 시장의 2위 사업자로서 상당한 점유율; 일반소비자의 싱글호밍 경향으로 보다 많은 고객을 확보하려는 배달음식점들로서는 멀티호밍을 할 수밖에 없는 상황; 배달음식점들의 전체 배달 매출액 중 피심인을 통한 매출액 비중은 계속 증가.

충분한 대체거래선의 부존재(absence of (feasible) alternatives) (¶48)

- 피심인의 점유율과 일반소비자의 싱글호밍 및 배달음식점의 멀티호밍 경향; 강한 네트워크 효과((indirect) network effect) (¶9); 다른 배달앱을 통해 요기요와의 거래단절로 상실되는 고객 수만큼 신규 고객 확보를 기대하기 어려운 상황 등

전체적 사업능력의 격차 (“全體的 事業能力의” 相當한 “隔差”) (¶49)

- 배달음식점은 대부분 그 규모가 영세한 데 비하여 딜리버리히어로는 배달앱 시장 2위 사업자

요약 및 결론

- 최근 경쟁법이 플랫폼 관련 문제들에 제대로 대응하지 못하고 있단 이유에서 사전 규제를 포함한 다양한 대안들이 제시
 - 이런 주장의 기저에는, 기존의 SMP (substantial market power) 개념이 플랫폼의 힘(power)을 효과적으로 포섭하는 데 한계가 있다는 시각이 존재. 즉, 비시장지배적 지위에 있는 플랫폼 사업자도 남용을 할 수 있고, 한번 형성된 지배력은 해소하기 어렵다는 인식
- 그렇다면 기존의 SMP는 어떤 점에서 한계가 있는가? 이 연구는 SMP의 한계 및 보완할 점들을 크게 세 가지로 정리:
 - (1) SMP는 힘(power)을 객관적 역량으로만 인식(power-to) → 힘의 관계성, 상대성(power-over)에 기초한 개념도 필요
 - (2) SMP는 경쟁을 수평적 차원으로만 이해 → 수직적 경쟁 압력 감소가 힘의 형성 강화에 기여할 수 있다는 점도 인정할 필요
 - (3) SMP는 경쟁제한(anti-competitiveness)에 대한 이해가 선형적 → 시스템적, 순환적 사고가 반영될 필요

→ (1) power-over + (2) vertical competition + (3) circular understanding = “Relative Market Power” 상대적 지배력 (RMP)
- 플랫폼의 힘은 SMP 그리고/또는 RMP – 한국을 포함한 많은 나라들의 경쟁법에는 이 힘의 포섭 방법이 이미 존재
 - 유럽의 경제적 의존(economic dependence), 한국과 일본의 거래상 지위(superior bargaining position) 등등...
- 이미 대응 수단이 경쟁법에 있다면, 이를 활용해서 경험을 축적하고, 이 경험에 기초해서 규제로 나가는 것이 바람직
 - 특히 한국의 관건은, 외국의 사례(특히 유럽의 규제)를 수용하는 것보다, 한국 제도의 장점을 인식하고 발전시켜서 한국의 제도와 집행 사례를 어떻게 세계 주류 경쟁법계에서 받아들일 수 있는 경험으로 발전시켜 나갈지 여부라고 생각

* 생각해볼 문제: “거래상 지위”가 어떻게 (단순한 협상력이 아닌) 구조적 힘(RMP)을 파악하는 데에만 초점을 맞출 수 있도록 할 것인지, 거래상 지위 “남용”의 배타적 성격은 어떻게 포섭할 것인지 등... (e.g., exploitative theory of harm)

감사합니다

 **Papers** ssrn.com/author=2725648
 **LinkedIn** linkedin.com/in/sangyunl
 **Facebook** facebook.com/kojecompetition
 **Blog** brunch.co.kr/@lsangyun

참고자료*

* 'Some Introductory Notes to Economic Dependence and Abuse Thereof' (Convegno: L'abuso di dipendenza economica, Milan, 24 January 2023) <<https://shorturl.at/vxH34>> pp.33-43의 내용 일부를 발췌, 수정.
각 국 제도에 대한 자세한 설명은 AED (2023), pp.92-118 and 121-151 참고.

ITALY

- Art. 9, LEGGE 18 giugno 1998, n. 192 (amended by LEGGE 5 agosto 2022, n. 118)¹

Art. 9(1) - Presumption of the situation of “**dipendenza economica**” in B2P relations.

Where a digital platform offers intermediation services and plays a decisive role in this regard, the state of dependency is presumed unless proven otherwise (“gatekeeper” offering “core platform services.”)

Art. 9(2) - Strengthening the prohibition by adding more examples of abuse applicable to platforms

- 1st not providing sufficient information about the service provided;
- 2nd imposing unilateral obligations, which is not justifiable in terms of the nature and content of the activity performed; and
- 3rd hampering the use of different providers for the same service (through the imposition of conditions or additional costs)

* Note. No restrictions on interoperability and data portability.

Art.9(3-bis) - If such practices have relevance to the protection of competition, the AGCM enforces

1. Available at <https://lnkd.in/dYr4GPk4>.

A559- - Antitrust: the ICA orders Meta to resume negotiations with SIAE. Musical works available again on Facebook e Instagram

PRESS RELEASE



The Authority adopts interim measures concerning the alleged abuse of economic dependence by Mark Zuckerberg's group, which will also have to provide all information needed in the context of resuming the negotiations. Musical content will be available subject to prior authorisation by SIAE.

The Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato decided to adopt interim measures against Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (Meta group) within the proceedings initiated on 4 April 2023 for an alleged abuse of economic dependence towards SIAE in the context of the negotiations for licensing the use, on Meta's platforms, of rights for musical content.

After having heard the parties, that also submitted their written comments, the Authority assessed the existence of the requirements for the adoption of interim measures. In particular, SIAE's economic dependence from Meta has been identified by the Authority on the basis of the presumption for digital platforms set by article 9 of Law nr 192/1998. The Authority stressed that in this case the criteria for the

assessment must be different from the ones usually taken into account for other traditional industries. Within this framework, Meta's conduct appears abusive and suitable to cause serious and irreparable detriment to competitive dynamics in the markets of copyright licensing, having an impact on all the parties belonging to the supply chain (authors, rightholders contributing to the creation of musical works protected by copyright law, collecting societies that protect those rights, final users).

Therefore, the Authority ordered Meta to immediately resume negotiations, while holding a standard inspired by the principles of good faith and fairness, and to provide all the information needed to allow SIAE to restore the balance in the commercial relationship with Meta.

In addition, subject to prior authorisation by SIAE, Meta will be required to restore the availability of musical works on Facebook and Instagram.

Finally, the Authority decided that, in case of disagreement between the parties on the quantity and the quality of the information to be provided by Meta, it will appoint a trustee that shall identify that information. This trustee shall be a third party, independent and with adequate technical expertise.

Rome, 21 April 2023

2023년 4월, 이탈리아 경쟁당국(AGCM)은 개정된 의존성 남용 규정을 이용하여 메타(Meta)를 상대로 임시명령(interim measures)을 부과(조사 착수: 4월 5일, 임시명령 부과: 4월 21일. 저작권협회(SIAE)에 협상에 필요한 정보를 제공하고 저작권료 협상 개시 명령. 사건번호: A559). 해당 처분에 대한 메타의 항고는 최근 로마 재판소(Tribunal of Rome)에서 기각(2023년 10월 30일)

* <https://shorturl.at/brENW>

FRANCE (+ Luxembourg)

- **Article L420-2, Code de commerce¹**

Para 1 – Abuse of dominance

Para 2 – Abuse of economic dependence

“... the abuse of the state of economic dependence of a client or supplier by an undertaking or group of undertakings is also prohibited if it is likely to **affect the functioning or structure of competition**. This abuse **may include a refusal to sell, tie-in sales, or discriminatory practices mentioned in Articles L. 442-1 to L.442-3*** or in product range agreements.”²

* Arts. L442-1, L.442-2, and L442-3

- « petit droit de la concurrence »
- UTPs (targeting **significant imbalances between rights and obligations** in asymmetric B2B relations)
- Presided over by the DGCCRF (as opposed to the Autorité de la concurrence)
- E.g., Tribunal de commerce de Paris, 28 mars 2022, n° 2018017655 (Google's App Store fee)
<<https://shorturl.at/kxSW2>>

‘not justifiable as not bearing any risks and costs’

1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501.

2. As for the English translation of the provision, see paragraph 956 at Autorité de la concurrence, Decision 20-D-04 of 16 March 2020 (Apple).



Luxembourg rejects abuse complaint against Amazon

Emily Craig
10 July 2019

[Print article](#)



Credit: Andrei Stanesco
Luxembourg's Competition Council has rejected an abuse of dominance complaint and an application for interim measures by a retailer who was kicked off Amazon's marketplace.

2019년, 룩셈부르크 경쟁당국(Luxembourg's Competition Council)은 (Amazon을 통해서 전자 제품을 판매해오던) 프랑스 사업자 Henri Dahmani가 Amazon을 상대로 제기한 임시명령 청구를 기각 결정. Dahmani는 Amazon이 사전 통지 없이 계약 조건을 바꾸고 그의 계정을 폐쇄한 것을 시장지배적 지위 남용과 경제적 의존 남용이라고 주장하였으나, 룩셈부르크 경쟁당국은 시장획정도 부실하고 Amazon의 지배적 지위에 있다는 증거도 부족하며 임시명령 부과를 위한 급박성 등의 요건도 충족하지 못했다고 판단. 특기할 만한 부분으로, Dahmani는 청구에서 룩셈부르크 경쟁법에는 없는, 프랑스 법에 있는 AED에 기한 주장을 하였고, 보도에 따르면, 룩셈부르크 당국은 프랑스 경쟁당국의 판단 기준을 지지한다고 밝히며(the enforcer said it endorses the criteria established by France's Competition Authority) Dahmani의 청구를 검토. 구체적으로, 룩셈부르크 당국은 프랑스 경쟁당국이 Amadeus/Google 임시명령 사건에서 확인한 네 기준(브랜드 파워, 상당한 시장점유율, 의존도/중요도, 대체거래선 부존재)을 이번 사건에도 적용해보았으나, Amazon과 Google은 다르다고 판단. 즉, AED에 기한 주장 역시 대체거래선 부존재 등 요건과 임시명령 부과를 위한 심각한 침해 요건 등을 만족하지 못했다고 보고 기각.

BELGIUM

- **Article IV. 2 and 2/1, Code of economic law (WER)¹**

Art. IV.2. – Abuse of dominance

Art. IV.2/1 – Abuse of economic dependence

“It is prohibited for one or more undertakings to **abuse*** a position of economic dependence in which one or more undertakings are engaged, where competition may be affected on the Belgian market concerned or a substantial part thereof.”

‘Economic dependence ... it must be possible to punish behaviors related to **a balance of power**. ... that power relationship does not arise from the objective dominance of a market, such as in the dominant position, but from the fact that the **relative power of an enterprise** makes its economic partners vulnerable.’² (WETSVOORSTEL/PROPOSITION (12 février 2019)) (*emphasis added*)

* The list of abusive practices contained in the law:

- **Refusal to deal**; imposing **unfair prices or terms**; **limitations on production, markets, or technical developments**; **discrimination**; imposing irrelevant contractual **conditions**.

Briefing

26 March 2019

Abuse of economic dependence

Belgian Competition Authority adds another tool to its enforcement toolkit

On 21 March, the Belgian Parliament adopted legislation introducing a new concept of abuse of economic dependence in Belgian competition law. The new provision will allow the Belgian Competition Authority (**BCA**) to establish and sanction abuses without the need to establish market dominance, i.e. when a supplier is economically dependent on a buyer or vice-versa. The introduction of this new legislation – which was originally inspired by alleged abuses in the food distribution sector – has been debated for a number of years and is aimed at protecting smaller trading partners from vertical abuses.

Similar legislation preventing abuse of relationships of economic dependence exists in a number of EU Member States, such as France, Germany, Austria, Portugal, Cyprus, Hungary and Italy.

The President of the Belgian Competition Authority has stated that recent abuse of economic dependence investigations in other EU Member States against internet platforms (e.g. HRS and Booking.com) convinced him of the need to prohibit these types of ‘vertical’ abuses in Belgian Competition law.

The new provision is reflected in Article IV.2/1 of the Code of Economic Law (**CEL**), which prohibits non-dominant undertakings from using their stronger market position to impose unfair conditions on smaller trading partners. In order to prove an infringement of the new Article IV.2/1 CEL, the BCA will need to demonstrate the fulfilment of three cumulative conditions, namely: (i) the existence of a relationship of economic dependence between two companies; (ii) an abuse; and (iii) an effect on competition on the Belgian market or a substantial part of it.

Source: <<https://bit.ly/2Sac2cU>>

1. The English translation of the law is available at <https://www.belgiancompetition.be/en/about-us/publications/english-translation-code-economic-law>

2. Non-official translations. I thank Maurits Van de Sande for his help in the translation of the Dutch text to English.

AUSTRIA

- **Chapter 2, Cartel Act 2005 (as amended effective 10 September 2021)¹**

- Section 4 – Dominance
- **Section 4a – Relative Market Power**

“An undertaking shall also be deemed to be **dominant** if it has a predominant market position in relation to its purchasers or suppliers; such position is, in particular, deemed to exist **if such purchasers or suppliers depend on maintaining business relations in order to avoid serious economic disadvantages**.

An undertaking which acts as an **intermediary on a multisided digital market** shall also be deemed to be dominant if the purchasers of its intermediary services depend on establishing business relations with it in order to avoid serious economic disadvantages.”

- **Section 5 – Abuse** (no differences between Sec 4 and Sec 4a)

Imposing unfair (*i.e.*, supra-competitive) **prices or terms**; **limitations** on production, markets, or technical developments; **discrimination**; imposing irrelevant contractual **conditions**; **predation**.

D'KART

§ 4 Cartel Act – which, like the German [§ 18 GWB](#), deals with the constituent element of market dominance – will now be found in two independent sections: § 4 Cartel Act on absolute market dominance, and § 4a Cartel Act on **relative market dominance**. The amendment will introduce a number of factors to be considered in the analysis of a dominant position into § 4 Cartel Act, all of which specifically address the market conditions in digital markets. These include the importance of intermediary services of the allegedly dominant undertaking for the market access of other businesses, the access to data that is relevant for competition, and the benefit derived from network effects. Although the [legislative materials](#) point out that these factors can already be taken into account under the current rules, the intention was to explicitly mention these factors in the law due to the growing importance of digital markets.

Relative market dominance is to be moved to a separate section, namely the future § 4a Cartel Act (currently: § 4 para 3 Cartel Act). While **relative market dominance** is often only perceived as an afterthought to “absolute” market dominance under the current rules, this move is based on the hope that **relative market dominance** will be increasingly applied in the future, be it in digital or more conventional markets. The current wording of the law will be slightly amended and will read as follows:

An undertaking shall also be deemed to have market dominance if, as a supplier or a buyer, it has a superior market position in relation to other undertakings in its business dealings; such a position exists in particular if these other undertakings are dependent on the establishment or maintenance of the business relationship in order to avoid serious commercial disadvantages.

Source: Viktoria H.S.E. Robertson, 'THE AUSTRIAN COMPETITION LAW AMENDMENT 2021: A PREVIEW' (D'Kart Apr 28, 2021) <<https://www.d-kart.de/en/blog/2021/04/28/the-austrian-competition-law-amendment-2021-a-preview/>>

1. https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/PDFs/Cartel_Act_2005_Sep_2021_english.pdf

GERMANY

- **Sec. 20** (as well as Sections 19 and 19a) GWB

(1) [Sec. 19(1) + (2) no 1] --> undertakings ... to the extent that other ... suppliers or purchasers ... are dependent on them [without] sufficient and reasonable possibilities for switching to third parties ... and [if] there is a significant imbalance between the power of such undertakings ... and the countervailing power of other undertakings (relative market power).

[Sec. 19(1) + (2) no 1] --> undertakings acting as intermediaries on multi-sided markets to the extent that other undertakings are dependent on their intermediary services for accessing supply and sales markets [without] sufficient and reasonable alternatives.... A supplier ... is presumed to depend on a purchaser ... if this supplier regularly grants to this purchaser, in addition to discounts customary in the trade or other compensation, special benefits which are not granted to similar purchasers.

(1a) Dependence ... may also arise from the fact that an undertaking is dependent on accessing data controlled by another undertaking in order to carry out its own activities. Refusing to grant access to such data in return for adequate compensation may constitute an unfair impediment pursuant to [subsection (1) + Section 19(1), Section 19(2) no 1] (regardless of whether the data have been commercially traded or not).

(2) [Sec. 19(1) + (2) no 5] --> undertakings ... in relation to the undertakings which depend on them.

(3) Undertakings with superior market power in relation to [SME competitors] may not abuse their market power to impede such competitors directly or indirectly in an unfair manner. An unfair impediment ... exists in particular if an undertaking

1. offers food ... below cost price, or;
2. offers other goods or commercial services not just occasionally below cost price, or
3. demands from SMEs (in downstream distribution market competitors) a price for the delivery ... which is higher than the price it itself offers on such market, [without] objective justification.

(3a) An unfair impediment ... exist[s] where an undertaking with superior market power on a market ... impedes the independent attainment of network effects by competitors and in this way creates a serious risk of significantly restricting competition on the merits.

SWITZERLAND

- Art. 7, Cartel Act ¹

1 Dominant undertakings and undertakings with relative market power behave unlawfully if, by abusing their position in the market, they hinder other undertakings from starting or continuing to compete, or disadvantage trading partners.

2 The following behaviour is in particular considered unlawful:

- any refusal to deal (e.g. refusal to supply or to purchase goods);
- any discrimination between trading partners in relation to prices or other conditions of trade;
- any imposition of unfair prices or other unfair conditions of trade;
- any under-cutting of prices or other conditions directed against a specific competitor;
- any limitation of production, supply or technical development;
- any conclusion of contracts on the condition that the other contracting party agrees to accept or deliver additional goods or services;
- the restriction of the opportunity for buyers to purchase goods or services offered both in Switzerland and abroad at the market prices and conditions customary in the industry in the foreign country concerned.

1. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/546_546_546/en



MARKET POWER = RELATIVE (ALSO IN SWITZERLAND)

📅 17. May 2021 👤 Gast

Switzerland has – after a long struggle – adopted a new regulation that now also covers **relative market power** in competition law. It is to come into force in 2022. **Patrick Krauskopf** and **Dominic Schopf** explain the new rule and its background.

2021년 3월, 스위스는 독일, 프랑스 사례 등을 참고하여 "relative market power" 개념을 경쟁법에 도입. 단, 물가 관리 맥락("Fair Price Initiative")에서 도입되었다는 점이 특징



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission de la concurrence

COMCO: Pouvoir de marché relatif dans le domaine de la santé

Berne, 16.08.2022 - La Commission de la concurrence (COMCO) a ouvert une nouvelle enquête. Une entreprise pharmaceutique est présumée avoir refusé de fournir des produits à un grossiste pharmaceutique suisse aux conditions plus favorables à l'étranger. Si un pouvoir de marché relatif peut être constaté pour cette entreprise pharmaceutique, le refus pourrait enfreindre la loi sur les cartels.

2022년 8월 16일, 스위스 경쟁 당국은 한 다국적 제약사(한 언론매체에 따르면, Fresenius Kabi Group)가 스위스 도매업체들을 상대로 이들이 스위스 국외에서 통용되는 유리한 조건으로 의약품들을 수입해오는 것을 방해 또는 금지했다는 혐의가 있으며 이를 상대적 지배력 남용 행위로 조사 중이라고 밝힘

SPAIN

- Competition Law (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia)¹
 - Art. 2 – Abuse of a dominant position
 - Art. 3 – Distortion of free competition by unfair acts (when affecting “interés público”)
 - Art. 62(3)(c) – Art. 3 = Serious infringements
- Unfair Competition Law (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal)²

- **Art. 16(2) – Economic dependence**

‘Abuse by a company of the situation of “la situación de dependencia económica” in which cutomers or suppliers **cannot find an “alternativa equivalente”** shall be considered unfair.’

‘Such a situation shall **be presumed** when a supplier must grant additional advantages (other than usual discounts) to the customer on a regular basis.’

- Art. 16(3) – Unfair practices:

(a) ‘The **termination** of an established commercial relationship **without at least six months’ prior written and precise notice**, except in the case of serious breaches of the agreements or force majeure.’

(b) **Obtaining**, under the threat of breaking off commercial relations, prices, payment conditions, sales modalities, payment of additional charges, and other commercial cooperation **without an agreement**.

1. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12946> (English translation: <https://www.cnmc.es/file/64176/download>)

2. <https://www.boe.es/eli/es/l/1991/01/10/3/con/20220929>

PORTUGAL

- **Art. 12, Law No. 19/2012¹**

Art. 11 – Abuse of a dominant position

Art. 12 – Abuse of economic dependence

1 – It is prohibited for one undertaking or more undertakings to abuse **the economic dependence** under which any of its supplier or customer may find itself as **a result of the fact that any equivalent alternative is not available**, to the extent that such a practice affects the way the market or competition operate.

2 – The following cases, among others, may be considered abusive:

- a) The adoption of any behaviour such as described in subparagraphs a) to d) in paragraph 2 of the previous article;
- b) Any unjustified break, total or partial, in established commercial relations, bearing in mind previous commercial relations, recognised practices in that particular economic activity and the contractual conditions that have been set down.

3 – For the purposes of paragraph 1, an undertaking is deemed not to have an **equivalent alternative** when:

- a) The supply of the goods or service at issue, specifically at the point of distribution, is controlled by a restricted number of undertakings; and
- b) The undertaking cannot find identical conditions from other commercial partners within a reasonable time scale.

1. https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/documentos/legislacao/Law_19_2012_bilingual_en_0.pdf

ROMANIA

- Competition Law (LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurenței)¹
 - Art. 6 – Abuse of dominance
- Unfair Competition Law (LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale)²
 - **Art. 1¹ d) – Superior negotiating position (poziție superioară de negociere)**
 - **Art. 2(3)** – when a business practice that contravenes the principle of good faith is conducted by using the superior negotiating position and the practice is likely to cause negative effects on market competition, the behavior can be found as an ‘unfair competition practice’
 - e.g., unjustified refusal, breach of contractual obligations, imposition of onerous or discriminatory conditions, unjustified modification or termination of contractual relations
 - **Art. 3¹** – Consiliul Concurenței, the Romanian competition authority, can sanction the ‘unfair competition practice’ when the practice affects the public interest, including the impairment of the proper functioning of the market.
 - Public interest: a) high degree of social danger; b) the importance or size of the economic sector concerned, the number of enterprises involved; or c) the duration of the practice

1. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253975>

2. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256198>